

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Advertencia

Al elaborar las bases, el Oficial de compra incluye en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de Necesidades.

3.1 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

[INDICAR LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN]

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

[INDICAR LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO, INCLUYENDO LOS ÍTEMS O PAQUETES, DE SER EL CASO]

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO COMÚN A CONTRATAR

Denominación del bien o servicio según la Ficha Técnica	Unidad de medida	Cantidad

3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL

[INCLUIR LA FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO COMÚN REQUERIDO, QUE SE OBTIENE DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES AL CUAL SE ACCEDE A TRAVÉS DEL SEACE DE LA PLADICOP, DEBIENDO CORRESPONDER A LA VERSIÓN DE USO OBLIGATORIO A LA FECHA DE CONVOCATORIA. SÓLO SE PUEDEN REALIZAR PRECISIONES DE AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE HA PREVISTO EN LA FICHA TÉCNICA QUE DEBA SER OBJETO DE DICHAS PRECISIONES]

Importante para la entidad contratante

- La DEC verifica que el contenido del requerimiento se ajuste a la ficha técnica vigente al momento de la convocatoria.
- En el caso de bienes, excepcionalmente y siempre que la ficha técnica lo prevea la Entidad puede incluir otra información que considere sobre el rotulado, el embalaje, y las características del envase de los bienes. La información adicional que se consigne no puede modificar las características del bien descritas en la ficha técnica.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

3.5 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Advertencia

Indicar las demás condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, las cuales no deben desnaturalizar lo establecido en la ficha técnica del bien o servicio.

a. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de [CONSIGNAR LA MODALIDAD DE PAGO DETERMINADA EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN], de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

b. PLAZO

[CONSIGNAR EL OBJETO CONTRACTUAL] materia de la presente convocatoria se [CONSIGNAR ENTREGARAN O EJECUTARAN, SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL], en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE ENTREGA O EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL],

Importante para la entidad contratante

En el caso de suministro de bienes, consignar el cronograma de entregas, el cual debe señalar la periodicidad de las entregas, de acuerdo con el objeto de la convocatoria (por ejemplo, puede establecerse fechas fijas, semanales, quincenales o mensuales).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

c. LUGAR

[CONSIGNAR EL OBJETO CONTRACTUAL] materia de la presente convocatoria se entregan en [CONSIGNAR DIRECCIÓN EXACTA DEL LUGAR Y HORARIO DE ATENCIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES O DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN]

d. ADELANTOS

Importante para la entidad contratante

La siguiente disposición puede ser incluida cuando, a propuesta del área usuaria y previa validación durante la estrategia de contratación, se determine que es necesaria la entrega de adelanto directo, ya sea porque se trata de bienes de alta complejidad que se ejecuten bajo el sistema de entrega de llave en mano o de otros bienes o servicios que lo requieran por condiciones de mercado:

d) ADELANTOS¹³

“La entidad contratante otorga [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE, CONSIDERANDO QUE LOS ADELANTOS DIRECTOS NO PUEDEN EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los [CONSIGNAR PLAZO] días siguientes de perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos⁷ acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La entidad contratante debe entregar el monto solicitado dentro de los [CONSIGNAR PLAZO] días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

e. PENALIDADES

Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

Importante para la entidad contratante

La siguiente disposición puede ser incluida cuando resulte necesario a propuesta del área usuaria y previa validación durante la estrategia de contratación, para establecer otras penalidades por incumplimiento injustificado del contratista, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación, y no afectar el equilibrio económico financiero del contrato, conforme al principio de valor por dinero:

¹³ Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe prever en las bases el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES:

“Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento de verificación

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

La entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades y señala el plazo y forma en que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos, de corresponder. En dicho caso, también se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalúa dicho descargo y emite una decisión.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

f. SUBCONTRATACIÓN**Importante para la entidad contratante**

La entidad contratante, a propuesta del área usuaria y previa validación durante la estrategia de contratación, incluye solo uno de los siguientes supuestos en las bases:

- “SUBCONTRATACIÓN

El contratista puede subcontratar hasta un máximo del 40% del monto del contrato vigente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento. Se consideran prestaciones esenciales que no pueden ser materia de subcontratación las siguientes: [COMPLETAR LAS PRESTACIONES ESENCIALES QUE, DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR EL ÁREA USUARIA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL NUMERAL 3.4 NO PUEDEN SER MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN, DE CORRESPONDER].”

- “SUBCONTRATACIÓN

Se encuentra prohibida la subcontratación de las prestaciones objeto del contrato.”

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

g. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR LA FÓRMULA Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL REAJUSTE EN LOS PAGOS]

Advertencia

Este acápite sólo puede ser incluido en el caso de ejecución periódica o continuada, a propuesta del área usuaria y previa validación durante la estrategia de contratación.

h. MÉTODOS DE MUESTREO, ENSAYOS O PRUEBAS, CERTIFICADOS Y OTROS**Importante para la entidad contratante**

Únicamente en caso se haya previsto en los documentos de información complementaria de la ficha técnica y se haya determinado así en la estrategia de contratación, se puede incluir para la ejecución contractual lo siguiente:

[CONSIGNAR EL MÉTODO DE MUESTREO, ENSAYOS O PRUEBAS A EMPLEAR PARA LA COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS BIENES, ASÍ COMO EL TIPO Y LA OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN U OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ESTÉN PREVISTOS EN LOS DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

Estos documentos no se pueden solicitar en ningún caso para la presentación de ofertas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

Advertencia

Solo incluir los métodos de muestreo, ensayos o pruebas así como los certificados de conformidad o certificados de inspección u otras certificaciones previstas en los Documentos de Información Complementaria, según corresponda al bien materia de contratación.

En el caso de medicamentos y productos farmacéuticos es obligatorio incluir lo indicado en los documentos de información complementaria.

Para mayor información sobre los Documentos de Información Complementaria ingresar al siguiente link: <https://www.gob.pe/institucion/perucompras/colecciones/23576-documentos-de-informacion-complementaria-del-listado-de-bienes-y-servicios-comunes>

i. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, cuando se haya pactado, y arbitraje.

Para el caso del arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrarlo:

N.º	INSTITUCIONES ARBITRALES	RUC
1	[CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL]	[CONSIGNAR N° RUC]
2	[...]	[...]
3	[...]	[...]

Importante para la entidad contratante

- Señalar en orden alfabético el listado de tres Instituciones Arbitrales propuestas por la entidad contratante.
- La entidad contratante puede contemplar la JPRD como medio de solución de controversias únicamente si el objeto contractual es el suministro de bienes y el monto contractual es mayor a más S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles. En dicho caso, se agrega el siguiente párrafo:

“Para la ejecución contractual se designará una JPRD. En este supuesto, la entidad contratante propone el listado de Centros de Administración de JPRD para que el postor ganador de la buena pro selecciona a uno de los siguientes:

N.º	CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JPRD	RUC
1	[SEÑALAR EN ORDEN ALFABÉTICO EL LISTADO DE TRES CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JPRD PROPUESTO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE]	[CONSIGNAR N° RUC]
2	[...]	[...]
3	[...]	[...]

- La entidad contratante, de considerarlo pertinente, puede establecer requisitos relativos a la experiencia específica con que debe contar el adjudicador.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

j. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

Para los plazos de respuesta de las partes sobre aspectos vinculados con la ejecución contractual que no han sido específicamente previstos en el Reglamento, aplica el plazo máximo de respuesta del siguiente cuadro:

Plazo máximo de respuesta	:	[CONSIGNAR EL PLAZO EN DÍAS CALENDARIO]
---------------------------	---	---

Antes del vencimiento de este plazo máximo, las partes pueden acordar su prórroga para cada situación específica considerando la cláusula de notificaciones del contrato.

3.6 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

3.6.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS

Importante para la entidad contratante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, los evaluadores incorporan obligatoriamente los siguientes requisitos de calificación:

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

A. CAPACIDAD LEGAL

Requisitos:

[INCLUIR LOS REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN, CONFORME LA NORMATIVA QUE REGULE EL OBJETO CONTRACTUAL, QUE HAN SIDO PREVISTOS EN LOS DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA APROBADOS POR PERÚ COMPRAS¹⁴]

Acreditación:

[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR EL REQUISITO RELACIONADO A LA HABILITACIÓN DEL POSTOR].

Advertencia

La entidad contratante no puede incluir requisitos de habilitación adicionales o diferentes a aquellos contemplados en la ficha técnica o en los documentos de información complementaria, salvo que la normativa específica que regula el objeto de la convocatoria exija algún requisito obligatorio.

No debe exigirse la presentación de documentos para acreditar requisitos que no deriven de alguna norma que resulte aplicable específicamente al objeto materia de la contratación, como la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, en el Registro Nacional de Proveedores, vigencia de poder, entre otros documentos.

En caso se determine que adicionalmente se debe considerar otros requisitos de habilitación, consignar lo siguiente:

Nº	REQUISITO DE HABILITACIÓN ADICIONAL	ACREDITACIÓN	BASE LEGAL	FECHA DE PUBLICACIÓN
1	[INCLUIR DE SER EL CASO, EL REQUISITO DE HABILITACIÓN	[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO	[CONSIGNAR LA NORMA QUE REGULA EL OBJETO DE	[CONSIGNAR LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NORMA QUE

¹⁴ A efectos de verificar los documentos de información complementaria aprobados por Perú Compras revisar la sede digital de dicha entidad (<https://www.gob.pe/institucion/perucompras/colecciones/23576-documentos-de-informacion-complementaria-del-listado-de-bienes-y-servicios-comunes>).

	ADICIONAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONOMICA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN]	CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR EL REQUISITO RELACIONADO A LA HABILITACIÓN ADICIONAL DEL POSTOR]	CONTRATACIÓN CON CARÁCTER OBLIGATORIO]	REGULA EL OBJETO DE CONTRATACIÓN CON CARÁCTER OBLIGATORIO, LA CUAL DEBE SER POSTERIOR A LA FECHA DE APROBACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA]
2	(...)			

3.6.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ADICIONALES

Importante para la entidad contratante

En caso así se determine en la estrategia de contratación, la entidad contratante puede incluir cualquiera de los siguientes requisitos de calificación facultativos. Cabe señalar que, una vez incorporados en el presente numeral, los requisitos de calificación se consideran obligatorios, debiéndose eliminar aquellos que no hayan sido seleccionados.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si este no ha sido incluido.

A. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO

Requisitos:

[CONSIGNAR UNO O MÁS DE LOS REQUISITOS SIGUIENTES, EN CASO ASÍ HAYA SIDO SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN]

D.1 El número máximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NÚMERO MÁXIMO DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN FUNCIÓN A LA NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN].

D.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO].

Acreditación:

Se acredita con la promesa de consorcio.